

员工道德规范准则

为建立良好的企业氛围、商业秩序，营造良好的发展环境，纠正行业不正之风，杜绝商业贿赂活动，倡导诚实守信、尽职尽责的道德理念和行为准则，努力追求客户、股东、员工和社会利益的最大化。基于此，建立此准则。

1. 总则

1.1. 适用范围

本准则是保持公司内部活动客观性、公正性和协同性的必要条件，请大家务必遵守。

2. 爱国守法

2.1. 所有同学必须遵守中华人民共和国的法律、法规。

2.2. 不在任何场合、以任何形式发表诋毁国家的言论。

2.3. 不得参加带有邪教性质的组织。

3. 利益冲突原则

3.1. 不得接受竞争对手、与公司有业务往来的或正在寻求与公司进行交易的组织/个人提供的报酬、馈赠、金钱、贷款、服务、礼品等，也不得安排其亲属、朋友接受上述利益。

3.2. 不得利用职务之便收受同事的贿赂，谋取个人私利。

3.3. 不得利用职务之便从公司获取不应该获得的利益，包括但不限于以应酬等业务需要为名实则与公司无关的消费进行公司报销或者其他方式获得收益。

3.4. 未经公司审批，获取、转移、售卖公司实体、虚拟产品。

3.5. 员工不得参与如下利益关系导致影响或将影响到员工为公司从事的业务活动，包括但不限于：

- 具有实质性财务利益的利益关系；
- 存在特惠债务的利益关系；
- 在私下和约或谅解协议中约定的利益关系。

3.6. 员工不得从事与公司存在或潜在的利益冲突和竞争行为，导致该员工不能客观有效地履行其公司职务；董事或高管不得从事与公司可能涉及利益冲突的交易或关系的行为，如董事或高管有此类行为，应提前获得审计委员会书面同意。利益冲突、潜在利益冲突和竞争行为的具体情形包括但不限于：

➤ 员工（包括董事和高管）和/或其主要近亲属自营或者为他人经营、参与经营与公司直接或间接竞争的任何业务；

➤ 员工（包括董事和高管）和/或其主要近亲属（包括其自营或者为他人经营、参与经营的公司）与公司形成任何形式的业务往来；

➤ 员工（包括董事和高管）与公司构成竞争关系的组织/个人或与公司有业务往来的组织/个人存在聘任关系或劳务关系或活动。

3.7. 诚实遵守财务制度，所有员工必须了解并遵守公司财务政策和规定。

3.8. 员工（包括董事和高管）应避免及防范个人与公司之间的利益冲突和竞争行为，主动及时就已实际发生的利益冲突、潜在利益冲突及竞争行为向公司 CEO 和 CFO 如实报告，可直接将报告发送至专用邮箱（kpwh@kaopuyun.com）；遇到无法确定是否与公司利益相冲突或存在竞争行为的问题时，应向自己的直接主管提交报告或直接向公司 CEO 和 CFO 提交报告，说明是否对公司利益存在着潜在冲突和或竞争行为；

➤ 当上述报告中的情况发生变化时，向直接主管及时报告或直接向公司 CEO 和 CFO 报告；

➤ 当疑惑自己进行的或将要进行的行为是否违反本政策，是否和公司利益相冲突和或存在竞争行为时，及时向直接主管提出询问或直接向公司 CEO 和 CFO 提出询问；

➤ 向公司法务部报告潜在的利益冲突和或竞争行为，以便法务部进行审查并做出决定。

4. 保密义务

4.1. 未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件以及其它未经公开的经营状况、业务数据等资料、信息。

4.2. 不得泄露与业务或职务有关的信息、资料、成果。凡涉及公司的，未经上级领导批准，不得对外公布。

4.3. 员工对通过职务行为或其他渠道获悉公司客户或潜在客户的保密信息，有保守秘密的义务。

4.4. 员工应树立保密意识，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测、不参与消息的传播。

4.5. 员工必须按公司规定妥善保管机密文件及资料。机密文件和资料不得擅自复印，未经特许，不得带出公司；无需保留时，必须销毁。

4.6. 如因泄漏公司机密给公司带来损失的，除赔偿损失外，公司将依照有关程序进行处

分或追究法律责任。

4.7. 公司中高层人员参加会议，不得私自泄露与会议讨论、决议事项有关的内容。

4.8. 员工的保密义务在其离职后的一定期限内仍然有效，义务持续期应根据公平的原则结合具体情况由公司决定。

5. 信息披露

5.1. 公司对外的信息披露由董秘办归口负责，按照规定的信息披露办法、方式、内容和标准，真实、完整、准确、及时地披露企业生产经营和管理情况相关的信息。

5.2. 未经公司信息披露主管部门许可，不得擅自对外公开披露或发表任何尚未公开的公司信息，不得擅自以公司员工身份或以公司名义对外公开披露或发表任何与公司有关的个人评论与看法。

5.3. 所有员工应恪尽职守，不得隐瞒相关问题与缺陷；不得编制和对外提供虚假的或者隐瞒事实的信息，不得授意、指使、强令公司编制和对外提供虚假的或者隐瞒事实的信息。

6. 附则

本准则经审核，自公司总经理批准之日起生效，解释权亦归公司人力资源部。对本准则的终止或任何修改，必须按公司原审议和批准程序进行。